Beispiel 4: ÖR 07, Anfängerklausur: Caroline Zugleich ein Beitrag zur mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte in der Fallbearbeitung, veröffentlicht 2021

Volltexte zum Nachschlagen. Gefragt wird nur im Formular, diese Datei enthält die vollständigen Texte, aus denen die Belege stammen. Der Wortlaut ist unverändert aus den Dateien der Studie übernommen, umgesetzt ist nur die Formatierung (Überschriften, Hervorhebungen, Listen). Die Zeilennummern der Antwort sind die „Z." im Formular.

Inhalt. 1 Bewertungskriterium, 2 Arbeitsauftrag, 3 Sachverhalt, 4 bewertete Antwort, 5 Musterlösung.

Quelle und Lizenz: Adapted from the BenGER benchmark dataset, ZJS subset, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Source dataset: https://huggingface.co/datasets/SebastianNagl/benger. Original ZJS provenance: Von Ass. jur. Max Noll, Göttingen, Anfängerklausur: Caroline Zugleich ein Beitrag zur mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte in der Fallbearbeitung, ZJS_2021_5_S624. The source record is marked ip_cleared=true. Changes were made to convert the case to the LAB-EU task format.

1 Bewertungskriterium

Kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab aus Art. 8 EMRK

ERFÜLLT, wenn die Antwort klarstellt, dass Art. 8 EMRK kein selbständiger unmittelbarer Prüfungsmaßstab der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG und § 90 Abs. 1 BVerfGG ist und C mit einer isolierten Art.-8-EMRK-Rüge nicht beschwerdebefugt ist. NICHT ERFÜLLT, wenn sie Art. 8 EMRK wie ein unmittelbar rügefähiges Grundrecht des Grundgesetzes prüft oder die EMRK für vollständig unbeachtlich hält.

2 Arbeitsauftrag

So steht der Auftrag in der Aufgabe der Studie:

Bearbeiten Sie den Fall gutachterlich. Erstellen Sie eine vollständige Falllösung auf Grundlage des Sachverhalts in documents/sachverhalt.md.

3 Sachverhalt

Sachverhalt

Sachverhalt C ist Mitglied eines europäischen Königshauses in einer parlamentarischen Monarchie. Bis zur Geburt ihres Bruders im Jahr 1958 stand sie auf Platz eins der Thronfolge. Seitdem gehen ihr Bruder und dessen Abkömmlinge ihr in der Thronfolge vor. Sie nimmt weiterhin Repräsentationsaufgaben des Könighauses bei bestimmten kulturellen Ereignissen oder Wohltätigkeitsveranstaltungen wahr. Der Y-Verlag ist eine Gesellschaft spanischen Rechts mit beschränkter Haftung und Sitz in Spanien. Sowohl die Verwaltungstätigkeit als auch der ganz überwiegende Teil der redaktionellen Arbeit wird in Spanien erbracht. Im Jahr 1993 veröffentlichte der Y-Verlag in einem nur in Deutschland erscheinenden Boulevardblatt heimlich angefertigte Fotos der C. Sie zeigen C allein beim Einkaufen, beim Radfahren und in Begleitung einer Leibwächterin auf einem Markt. Daraufhin erhob C Klage vor den deutschen Zivilgerichten gegen den Y-Verlag auf Unterlassung der Veröffentlichung dieser Fotos. Ein Anspruch ergebe sich aus §§ 1004 Abs. 1 S. 2; 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. §§ 22, 23 KunstUrhG. Die Instanzgerichte und schließlich der BGH wiesen die Klage ab. C sei eine absolute Person der Zeitgeschichte. Das seien solche Personen, deren Bildwerke allein wegen der abgebildeten Person für die öffentliche Meinung bedeutsam sind. Der Allgemeinheit sei demgemäß ein durch ein echtes Informationsbedürfnis gerechtfertigtes Interesse an einer bildlichen Darstellung zuzubilligen. Dazu gehörten vor allem Monarchen, Staatsoberhäupter und herausragende Politiker. Zwar hätten auch absolute Personen der Zeitgeschichte ein Recht auf Privatsphäre. Gegen die Pressefreiheit setze sich dieses Recht aber nur durch, wenn die Person sich in einem von der breiten Öffentlichkeit abgeschiedenen Ort aufhalte. Überdies müsse die Person sich typisch privaten Regungen hingeben, wie sie es nicht in der Öffentlichkeit täte.

Bei den streitgegenständlichen Fotos sei beides nicht der Fall, sodass die Pressefreiheit sich in der Abwägung durchsetze und die Veröffentlichung der Fotos folglich zulässig sei. Eine Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidungen der Zivilgerichte nahm das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung an. Der BGH habe die relevanten Grundrechte korrekt abgewogen. Insbesondere stehe das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Veröffentlichung nicht entgegen. Personen von zeitgeschichtlicher Bedeutung müssten es hinnehmen, dass sie einem öffentlichen Interesse ausgesetzt seien, dass sich nicht nur auf Tätigkeiten bezieht, die unmittelbar ihre zeitgeschichtliche Bedeutung begründeten. Deshalb verletze die Veröffentlichung von Abbildungen von Personen der Zeitgeschichte im öffentlichen Raum nicht deren Persönlichkeitsrecht. Auf eine Individualbeschwerde der C stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) fest, diese Urteile verletzten Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und sprach C eine Geldentschädigung zu. Jedermann, auch der breiten Öffentlichkeit bekannte Personen, hätten eine berechtigte Hoffnung auf Schutz und Achtung der Privatsphäre. Überdies habe C keine offiziellen Funktionen; insofern sei das öffentliche Interesse an ihr weniger legitim als beispielweise an Politikern. Nach den Kriterien der deutschen Gerichte müsse C akzeptieren, jederzeit und systematisch fotografiert zu werden. Das Kriterium der deutschen Gerichte der „Abgeschiedenheit“ sei zu vage, als dass eine betroffene Person im Vorfeld einschätzen könne, ob sie mit Fotografien rechnen müsse oder nicht. Im Jahr 2002 veröffentlicht der Y-Verlag erneut heimlich aufgenommene Fotografien der C. Diese zeigen C während eines privaten Urlaubs beim Skifahren. Auf einem Bild ist C auf der öffentlichen Straße eines Skiortes zu sehen, auf einem anderen Bild beim Sesselliftfahren. C klagt erneut vor den Zivilgerichten gegen den Y-Verlag auf Unterlassung der Veröffentlichung dieser neuen Bilder. Die Instanzgerichte und schließlich der BGH weisen die Klage erneut ab. Dabei hält der BGH an seiner oben dargestellten Rechtsprechung fest. Die Veröffentlichung von Fotografien von Personen der Zeitgeschichte sei vom Schutzbereich der Pressefreiheit umfasst. C sei in einer öffentlichen Situation aufgenommen worden, in der sie auch nichts spezifisch Privates getan habe. Das Bundesverfassungsgericht habe diese Rechtsprechung bereits bestätigt. Aus dem Urteil des EGMR könne sich nichts anderes ergeben. Zum einen seien Urteile des EGMR für die deutschen Gerichte nicht verbindlich. Zum anderen stehe die EMRK in Deutschland normhierarchisch unter dem Grundgesetz. Das Recht der Veröffentlichung von Bildern im Rahmen der Presseberichterstattung sei aber von der im Grundgesetz garantierten Pressefreiheit besonders geschützt. C wendet ein, mit dieser Argumentation nehme der BGH eine Völkerrechtsverletzung Deutschlands in Kauf. Sie erhebt eine Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des BGH, in der sie die Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie die Verletzung ihres Rechts aus Art. 8 EMRK rügt. Fallfrage Hat die Verfassungsbeschwerde der C gegen die Entscheidung des BGH wegen der 2002 aufgenommenen Fotografien Aussicht auf Erfolg? Abwandlung Die Klage der C wegen der 2002 veröffentlichten Fotos vor dem BGH hat Erfolg. Der BGH untersagt die erneute Veröffentlichung der Fotos. Er gibt seine bisherige Rechtsprechung mit Hinblick auf die Rechtsprechung des EGMR auf. Er stellt keine eigenen Kriterien mehr auf. Die Rechtsprechung des EGMR sei verbindlich. Aus ihr ergebe sich unmittelbar, dass die Veröffentlichung der Fotos der C während eines privaten Urlaubs zu untersagen sei. Der Geschäftsführer des Y-Verlages ist empört. Die Entscheidung sei ein eklatanter Verstoß gegen die Pressefreiheit des Grundgesetzes. Diese könne nicht einfach durch ein internationales Gericht aufgehoben werden. Fallfrage Ist eine Verfassungsbeschwerde des Y-Verlages gegen die Entscheidung des BGH begründet? Bearbeitungsvermerk Die Verfassungsmäßigkeit der relevanten Vorschriften des BGB und KunstUrhG ist zu unterstellen.

4 Bewertete Antwort

Antwort eines der KI-Systeme der Studie. Links die Zeilennummer in der Antwortdatei, Leerzeilen sind mitgezählt, aber nicht gedruckt.

Falllösung

Hauptfall: Verfassungsbeschwerde der C

A. Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde

Die Verfassungsbeschwerde der C hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts

Die Zuständigkeit des BVerfG ergibt sich aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V.m. §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG.

II. Beschwerdefähigkeit, § 90 Abs. 1 BVerfGG

Beschwerdefähig ist gemäß § 90 Abs. 1 BVerfGG "jedermann". C ist als natürliche Person Trägerin von Grundrechten und damit beschwerdefähig.

III. Beschwerdegegenstand, § 90 Abs. 1 BVerfGG

Tauglicher Beschwerdegegenstand ist jeder Akt der öffentlichen Gewalt, mithin auch Entscheidungen der Zivilgerichte. Das Urteil des BGH ist somit als Akt der Judikative tauglicher Beschwerdegegenstand.

IV. Beschwerdebefugnis, § 90 Abs. 1 BVerfGG

C müsste die Möglichkeit der Verletzung eigener Grundrechte oder grundrechtsgleicher Rechte schlüssig darlegen können. Erforderlich ist, dass die behauptete Grundrechtsverletzung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint.

1. Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG)

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die engere persönliche Lebenssphäre und die Bedingungen ihrer Wahrung. Dazu gehört insbesondere das Recht am eigenen Bild als Ausprägung der informationellen Selbstbestimmung und der Privatsphäre. Das BGH-Urteil, das die Klage der C auf Unterlassung der Bildveröffentlichung abweist, könnte in dieses Recht eingreifen. Eine Verletzung erscheint möglich, weil das Urteil die Veröffentlichung heimlich aufgenommener Fotos von privaten Urlaubssituationen für zulässig erklärt und damit C faktisch den Schutz ihrer Privatsphäre versagt.

2. Verletzung von Art. 8 EMRK i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip

Art. 8 EMRK garantiert das Recht auf Achtung des Privatlebens. Zwar ist die EMRK kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab im Verfassungsbeschwerdeverfahren, sie steht in Deutschland im Rang eines einfachen Bundesgesetzes (Art. 59 Abs. 2 GG). Allerdings kann eine Verletzung der EMRK mittelbar über das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG eine Grundrechtsverletzung begründen, wenn die deutschen Gerichte die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR in nicht mehr vertretbarer Weise unberücksichtigt lassen (BVerfGE 111, 307 – Görgülü). Der EGMR hat bereits in einem vergleichbaren Fall (betreffend die 1993 aufgenommenen Fotos) eine Verletzung von Art. 8 EMRK festgestellt. Da der BGH im neuen Urteil seine Rechtsprechung ausdrücklich aufrechterhält, ohne sich mit der EGMR-Entscheidung substanziell auseinanderzusetzen, erscheint eine Verletzung auch insoweit möglich.

3. Selbstbetroffenheit, Gegenwärtigkeit, Unmittelbarkeit

C ist als Klägerin des Ausgangsverfahrens selbst und unmittelbar durch das BGH-Urteil beschwert. Die Beschwer ist gegenwärtig, da das Urteil die Unterlassungsklage rechtskräftig abweist.

C ist beschwerdebefugt.

V. Rechtswegerschöpfung, § 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG

C hat den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten vollständig beschritten. Die Instanzgerichte und der BGH haben abschließend entschieden. Der Rechtsweg ist erschöpft.

VI. Grundsatz der Subsidiarität

C hat den Instanzenzug durchlaufen und alle prozessualen Möglichkeiten ausgeschöpft. Der Subsidiaritätsgrundsatz ist gewahrt.

VII. Form und Frist, §§ 23, 92, 93 BVerfGG

Von der Einhaltung der gesetzlichen Form- und Fristerfordernisse ist auszugehen.

VIII. Zwischenergebnis

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig.

B. Begründetheit der Verfassungsbeschwerde

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, wenn das BGH-Urteil C in ihren Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG.

I. Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts

Das BVerfG ist keine "Superrevisionsinstanz". Es prüft die Entscheidungen der Fachgerichte nicht auf die richtige Anwendung einfachen Rechts, sondern allein auf die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts (BVerfGE 7, 198, 207 – Lüth; st. Rspr.).

Die Grundrechte entfalten jedoch eine Ausstrahlungswirkung auf das Privatrecht. Im Wege der mittelbaren Drittwirkung sind die Fachgerichte verpflichtet, bei der Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts – insbesondere bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln – die Wertentscheidungen der Grundrechte zu beachten. Das BVerfG überprüft, ob die Zivilgerichte bei der Abwägung widerstreitender Grundrechtspositionen die grundrechtlichen Wertungen hinreichend berücksichtigt und zu einem verfassungsrechtlich vertretbaren Ausgleich gebracht haben.

Spezifisches Verfassungsrecht kann auch dadurch verletzt sein, dass die Fachgerichte ihrer Pflicht zur völkerrechtsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes nicht nachkommen und die Rechtsprechung des EGMR nicht in dem gebotenen Umfang berücksichtigen (BVerfGE 111, 307 – Görgülü).

II. Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG)

Fraglich ist, ob das BGH-Urteil das allgemeine Persönlichkeitsrecht der C verletzt, indem es den zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch der C aus §§ 1004 Abs. 1 S. 2, 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. §§ 22, 23 KunstUrhG verneint und damit die Veröffentlichung der heimlich aufgenommenen Urlaubsfotos für zulässig erklärt.

1. Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG schützt die engere persönliche Lebenssphäre und gewährleistet dem Einzelnen einen autonomen Bereich privater Lebensgestaltung, in dem er seine Individualität entwickeln und wahren kann. Es umfasst insbesondere das Recht am eigenen Bild als Ausprägung des Schutzes der Privatsphäre. Der Einzelne soll grundsätzlich selbst darüber bestimmen können, ob und in welchem Umfang Bildnisse seiner Person veröffentlicht werden. Die heimliche Anfertigung und Veröffentlichung von Fotografien einer Person in ihrem privaten Umfeld berührt den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.

C befand sich bei den streitgegenständlichen Fotos im privaten Skiurlaub. Die Aufnahmen zeigen sie auf der Straße eines Skiortes und beim Sesselliftfahren und wurden ohne ihr Wissen und ohne ihre Einwilligung angefertigt und veröffentlicht. Der Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist eröffnet.

2. Eingriff

Ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht liegt grundsätzlich dann vor, wenn staatliche Maßnahmen dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich des Grundrechts fällt, ganz oder teilweise unmöglich machen. Hier hat der BGH durch sein zivilgerichtliches Urteil die Klage der C auf Unterlassung abgewiesen und damit faktisch die Veröffentlichung der Fotos ermöglicht. Zwar geht der unmittelbare Eingriff von einem Privaten (Y-Verlag) aus, doch der Staat ist durch seine Gerichte verpflichtet, die Grundrechte der Bürger auch im Privatrechtsverkehr zu schützen (grundrechtliche Schutzpflicht). Indem der BGH der C den zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch versagt, kommt er seiner grundrechtlichen Schutzpflicht möglicherweise nicht in ausreichendem Maße nach. Ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der C durch das BGH-Urteil liegt damit vor.

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Fraglich ist, ob der Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Dies hängt davon ab, ob der BGH bei der Auslegung und Anwendung der §§ 22, 23 KunstUrhG die widerstreitenden Grundrechtspositionen in verfassungsrechtlich vertretbarer Weise zum Ausgleich gebracht hat.

(a) Die widerstreitenden Grundrechtspositionen

Auf der einen Seite steht das allgemeine Persönlichkeitsrecht der C aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, das den Schutz ihrer Privatsphäre und ihr Recht am eigenen Bild umfasst. Auf der anderen Seite steht die Pressefreiheit des Y-Verlages aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG, die das Recht umfasst, über Vorgänge von öffentlichem Interesse auch bildlich zu berichten. Zudem ist die Informationsfreiheit der Allgemeinheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 Var. 2 GG zu berücksichtigen.

(b) Die Abwägung des BGH und ihre verfassungsrechtliche Überprüfung

Der BGH stützt seine Entscheidung auf folgende Erwägungen:

Erstens ordnet er C als "absolute Person der Zeitgeschichte" ein. Absolut seien Personen der Zeitgeschichte dann, wenn ihr Bildnis allein wegen der dargestellten Person für die öffentliche Meinungsbildung bedeutsam ist. Dem Allgemeininteresse sei ein durch ein echtes Informationsbedürfnis gerechtfertigtes Interesse an bildlicher Darstellung zuzubilligen. Monarchen, Staatsoberhäupter und herausragende Politiker seien solche Personen.

Zweitens beschränkt der BGH den Privatsphärenschutz absoluter Personen der Zeitgeschichte darauf, dass sie sich in einem von der breiten Öffentlichkeit abgeschiedenen Ort aufhalten und sich zudem typisch privaten Regungen hingeben, wie sie dies nicht in der Öffentlichkeit täten. Da diese Voraussetzungen bei den streitgegenständlichen Fotos nicht vorlägen, setze sich die Pressefreiheit in der Abwägung durch.

Diese Abwägung begegnet durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken.

(aa) Unzureichende Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR

Die deutsche Rechtsordnung ist dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit verpflichtet (Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 25 GG). Daraus folgt, dass die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) bei der Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes als Auslegungshilfe heranzuziehen ist. Die Entscheidungen des EGMR haben zwar keine unmittelbare innerstaatliche Bindungswirkung, die über die eines einfachen Bundesgesetzes hinausginge (Art. 59 Abs. 2 GG). Jedoch sind die deutschen Gerichte verpflichtet, die Rechtsprechung des EGMR zu berücksichtigen und sich mit ihr nachvollziehbar auseinanderzusetzen (BVerfGE 111, 307, 319 ff. – Görgülü). Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann zugleich eine Verletzung des jeweils betroffenen Grundrechts in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) darstellen.

Der EGMR hatte in seinem Urteil zu den 1993 aufgenommenen Fotos der C eine Verletzung von Art. 8 EMRK festgestellt. Er hat dabei wesentliche Kriterien der deutschen Rechtsprechung beanstandet: Das Kriterium der "örtlichen Abgeschiedenheit" sei zu vage, als dass eine betroffene Person im Vorfeld einschätzen könne, ob sie mit Fotografien rechnen müsse. Jedermann, auch der breiten Öffentlichkeit bekannte Personen, habe eine berechtigte Hoffnung auf Schutz und Achtung der Privatsphäre. C habe keine offiziellen Funktionen inne; das öffentliche Interesse an ihr sei daher weniger legitim als etwa an Politikern. Der EGMR hat damit substantiierte Kritik an den Abwägungskriterien der deutschen Gerichte geübt.

Der BGH setzt sich mit diesem Urteil in seiner Entscheidung zu den 2002 aufgenommenen Fotos jedoch nicht nachvollziehbar auseinander. Er begnügt sich mit der Feststellung, Urteile des EGMR seien für die deutschen Gerichte nicht verbindlich, die EMRK stehe normhierarchisch unter dem Grundgesetz und die Pressefreiheit sei grundgesetzlich besonders geschützt. Diese Erwägungen sind formal zwar zutreffend, gehen aber inhaltlich nicht auf die konkreten Wertungen des EGMR ein. Der BGH unternimmt keine Anstrengung, die vom EGMR entwickelten Maßstäbe – etwa zur Bedeutung der fehlenden Amtsfunktion, zur Reichweite des Privatsphärenschutzes im öffentlichen Raum oder zur Vorhersehbarkeit von Presseberichterstattung – in seine grundrechtliche Abwägung einzubeziehen oder sich argumentativ mit ihnen auseinanderzusetzen. Die bloße Berufung auf den Normrang und die fehlende formale Bindungswirkung des EGMR-Urteils stellt keine ausreichende Berücksichtigung im Sinne der Görgülü-Rechtsprechung dar. Das BVerfG hat in der Görgülü-Entscheidung ausdrücklich klargestellt, dass die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes mehr verlangt als einen pauschalen Hinweis auf die innerstaatliche Normenhierarchie.

Eine fehlende oder unzureichende Auseinandersetzung mit einschlägigen EGMR-Urteilen kann daher einen Verstoß gegen das jeweils betroffene Grundrecht in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip begründen. Der BGH hat die vom EGMR entwickelten Maßstäbe nicht in der verfassungsrechtlich gebotenen Weise berücksichtigt. Darin liegt ein Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip in seiner Ausprägung als Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit).

(bb) Fehlerhafte Abwägung der kollidierenden Grundrechtspositionen

111 Unabhängig von der fehlenden Berücksichtigung des EGMR-Urteils begegnet die vom BGH vorgenommene Abwägung auch in der Sache verfassungsrechtlichen Bedenken.

113 Die vom BGH angewandten Abwägungskriterien führen im Ergebnis zu einer weitgehenden Entwertung des Privatsphärenschutzes für Personen, die der BGH als "absolute Personen der Zeitgeschichte" einstuft. Das Kriterium der "örtlichen Abgeschiedenheit" verengt den grundrechtlich geschützten Privatsphärenbereich in nicht hinnehmbarer Weise auf Situationen, in denen sich die betroffene Person an einem der Öffentlichkeit unzugänglichen Ort aufhält. Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG besteht jedoch nicht nur in räumlich abgeschlossenen Bereichen, sondern erfasst grundsätzlich auch Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die erkennbar dem privaten Lebensbereich zuzuordnen sind (vgl. BVerfGE 101, 361, 381 ff.; BVerfGE 120, 180, 200 ff.).

115 C ist keine Amtsträgerin, sondern nimmt lediglich ergänzende Repräsentationsaufgaben des Königshauses wahr. Sie steht insbesondere nicht in einem öffentlichen Amtsverhältnis, das ein gesteigertes öffentliches Interesse an ihrer Person rechtfertigen würde. Das öffentliche Informationsinteresse an den konkreten Bildern – Einkaufs- und Freizeitsituationen während eines privaten Skiurlaubs – ist gering und trägt nichts zu einem legitimen öffentlichen Diskurs bei. Die Einordnung als "absolute Person der Zeitgeschichte" allein kann nicht dazu führen, dass jedwede fotografische Darstellung in öffentlich zugänglichen Räumen pauschal von der Pressefreiheit gedeckt ist.

117 Die vom BGH vorgenommene Abwägung verkennt damit das Gewicht des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und führt zu keinem angemessenen Ausgleich der widerstreitenden Grundrechtspositionen im Sinne praktischer Konkordanz.

119 **(c) Gesamtwürdigung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung**

121 Der BGH hat sowohl die Rechtsprechung des EGMR nicht in der verfassungsrechtlich gebotenen Weise berücksichtigt als auch in der Sache das allgemeine Persönlichkeitsrecht der C gegenüber der Pressefreiheit nicht in einen angemessenen Ausgleich gebracht. Der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der C ist daher verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt.

123 **4. Zwischenergebnis**

125 Das BGH-Urteil verletzt C in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, auch i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip/Völkerrechtsfreundlichkeit).

127 **III. Verletzung von Art. 8 EMRK i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip**

129 Art. 8 EMRK ist als Konventionsrecht kein eigenständiger Prüfungsmaßstab der Verfassungsbeschwerde. Eine Verletzung der EMRK kann jedoch – wie dargelegt – im Rahmen des Grundrechtsschutzes relevant werden, wenn die Fachgerichte die Konvention und die dazu ergangene Rechtsprechung des EGMR nicht hinreichend berücksichtigen. Da eine solche Verletzung bereits im Rahmen des Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG festgestellt wurde, bedarf es keiner gesonderten Prüfung.

131 **C. Ergebnis zum Hauptfall**

133 Die Verfassungsbeschwerde der C ist zulässig und begründet. Sie hat Aussicht auf Erfolg. Das BVerfG wird das BGH-Urteil aufheben und die Sache an das zuständige Gericht zurückverweisen (§ 95 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BVerfGG).

135 ---

137 ## Abwandlung: Verfassungsbeschwerde des Y-Verlages

139 **A. Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde**

141 **I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts**

143 Die Zuständigkeit des BVerfG folgt aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V.m. §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG.

145 **II. Beschwerdefähigkeit, § 90 Abs. 1 BVerfGG**

147 Der Y-Verlag ist eine Gesellschaft spanischen Rechts mit beschränkter Haftung. Gemäß Art. 19 Abs. 3 GG gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Fraglich ist, ob eine Gesellschaft mit Sitz in Spanien, die aber in Deutschland ein Boulevardblatt herausgibt, sich auf die deutschen Grundrechte berufen kann.

149 Ausländische juristische Personen mit Sitz im EU-Ausland können sich grundsätzlich auf die Grundrechte der Kommunikationsfreiheiten des Grundgesetzes berufen, wenn eine hinreichende Inlandsbeziehung besteht. Der Y-Verlag verlegt ein ausschließlich in Deutschland erscheinendes Boulevardblatt. Der ganz

überwiegende Teil der Verwaltungstätigkeit und der redaktionellen Arbeit wird zwar in Spanien erbracht, doch entfaltet seine publizistische Tätigkeit ihre Wirkung im Inland. Das BVerfG hat in vergleichbaren Fallgestaltungen eine Berufung auf Art. 5 GG durch ausländische Presseunternehmen anerkannt, sofern die Veröffentlichung im Inland erfolgt (vgl. BVerfGE 21, 239). Die Pressefreiheit ist zudem wesensmäßig auf juristische Personen anwendbar. Der Y-Verlag ist daher beschwerdefähig.

151 **III. Beschwerdegegenstand, § 90 Abs. 1 BVerfGG**

153 Das Urteil des BGH in der Abwandlung, das die erneute Veröffentlichung der Fotos untersagt, ist als Akt der Judikative tauglicher Beschwerdegegenstand.

155 **IV. Beschwerdebefugnis, § 90 Abs. 1 BVerfGG**

157 Der Y-Verlag müsste die Möglichkeit der Verletzung eigener Grundrechte schlüssig darlegen können.

159 **1. Verletzung der Pressefreiheit, Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG**

161 Das BGH-Urteil untersagt dem Y-Verlag die Veröffentlichung der streitgegenständlichen Urlaubsfotos der C. Dies betrifft unmittelbar die vom Schutzbereich der Pressefreiheit umfasste Tätigkeit der Verbreitung von Presseerzeugnissen. Eine Verletzung von Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG erscheint möglich und ist nicht von vornherein ausgeschlossen.

163 **2. Selbstbetroffenheit, Gegenwärtigkeit, Unmittelbarkeit**

165 Der Y-Verlag ist als Beklagter des Ausgangsverfahrens durch das klagestattgebende Urteil unmittelbar, selbst und gegenwärtig beschwert.

167 Der Y-Verlag ist beschwerdebefugt.

169 **V. Rechtswegerschöpfung und Subsidiarität**

171 Der Y-Verlag hat den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten vollständig durchlaufen. Der Rechtsweg ist erschöpft, der Subsidiaritätsgrundsatz gewahrt.

173 **VI. Form und Frist**

175 Von deren Einhaltung ist auszugehen.

177 **VII. Zwischenergebnis**

179 Die Verfassungsbeschwerde des Y-Verlages ist zulässig.

181 **B. Begründetheit der Verfassungsbeschwerde**

183 Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, wenn das BGH-Urteil den Y-Verlag in seiner Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG verletzt.

185 **I. Prüfungsmaßstab**

187 Der Prüfungsmaßstab des BVerfG für zivilgerichtliche Entscheidungen ist derselbe wie im Hauptfall: Die Zivilgerichte müssen bei der Auslegung und Anwendung der §§ 22, 23 KunstUrhG und bei der Abwägung widerstreitender Grundrechtspositionen die grundrechtlichen Wertungen hinreichend beachten. Das BVerfG prüft auch hier, ob die Abwägung zwischen der Pressefreiheit des Y-Verlages und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der C in verfassungsrechtlich vertretbarer Weise erfolgt ist.

189 **II. Schutzbereich der Pressefreiheit, Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG**

191 Der Schutzbereich der Pressefreiheit umfasst die Freiheit der Gründung und Gestaltung von Presseerzeugnissen, die Beschaffung von Informationen sowie deren Verbreitung. Die Veröffentlichung von Fotografien im Rahmen eines Boulevardblattes ist vom Schutzbereich der Pressefreiheit umfasst.

193 **III. Eingriff**

195 Indem der BGH dem Y-Verlag die erneute Veröffentlichung der streitgegenständlichen Fotos untersagt, greift er unmittelbar in die Pressefreiheit des Y-Verlages ein.

197 **IV. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung**

199 Der Eingriff müsste verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Erforderlich ist, dass der BGH bei der Anwendung der §§ 22, 23 KunstUrhG die widerstreitenden Grundrechtspositionen – die Pressefreiheit des Y-Verlages einerseits und das allgemeine Persönlichkeitsrecht der C andererseits – in verfassungsrechtlich vertretbarer Weise abgewogen hat.

Fraglich ist, ob die Art und Weise, wie der BGH in der Abwandlung zu seiner Entscheidung gelangt, den Anforderungen der Verfassung genügt.

1. Die Vorgehensweise des BGH in der Abwandlung

Der BGH hat seine bisherige Rechtsprechung mit Hinblick auf die Rechtsprechung des EGMR aufgegeben. Er hat jedoch keine eigenen Abwägungskriterien mehr aufgestellt, sondern ausgeführt, die Rechtsprechung des EGMR sei verbindlich. Aus ihr ergebe sich unmittelbar, dass die Veröffentlichung der Fotos der C während eines privaten Urlaubs zu untersagen sei.

2. Verfassungsrechtliche Bewertung

Der BGH ist als Fachgericht gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an Gesetz und Recht gebunden. Er hat daher das einfache Recht – hier die §§ 22, 23 KunstUrhG – auszulegen und anzuwenden. Im Rahmen dieser Aufgabe muss er die grundrechtlichen Wertungen des Grundgesetzes berücksichtigen und die widerstreitenden Grundrechtspositionen im Wege praktischer Konkordanz zu einem schonenden Ausgleich bringen.

Die Rechtsprechung des EGMR ist, wie dargelegt, nicht unmittelbar bindend. Sie ersetzt nicht die eigenständige Grundrechtsprüfung durch die deutschen Gerichte. Der BGH darf die Rechtsprechung des EGMR bei seiner Abwägung berücksichtigen und ihr im Rahmen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung Gewicht beimessen. Er darf jedoch nicht seine eigene Abwägungsentscheidung vollständig durch den bloßen Verweis auf das EGMR-Urteil ersetzen. Die Verpflichtung zur eigenständigen grundrechtlichen Abwägung folgt aus der Bindung an das Grundgesetz und die darin verankerten Grundrechte, die auch die Pressefreiheit des Y-Verlages schützen.

Indem der BGH in der Abwandlung keine eigenen Kriterien mehr aufstellt, sondern die Rechtsprechung des EGMR pauschal für verbindlich erklärt und das Ergebnis unmittelbar aus ihr ableitet, verfehlt er seine verfassungsrechtliche Pflicht zur eigenständigen Abwägung der widerstreitenden Grundrechtspositionen. Er behandelt das EGMR-Urteil der Sache nach als höherrangiges Recht, obwohl die EMRK in Deutschland nur im Rang eines einfachen Bundesgesetzes steht und das Grundgesetz – insbesondere die Pressefreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG – als höherrangiges Recht bei der Abwägung zu beachten ist.

Das BVerfG hat in der Görgülü-Entscheidung ausgeführt, dass die Berücksichtigungspflicht der EGMR-Rechtsprechung ihre Grenze dort findet, wo sie gegen tragende Grundsätze des Grundgesetzes verstößt oder sonst methodisch vertretbare Gesetzesauslegung nicht mehr möglich wäre. Der BGH hätte die vom EGMR entwickelten Kriterien daher in seine eigene Abwägung einbeziehen und mit den grundgesetzlichen Wertungen der Pressefreiheit in Ausgleich bringen müssen. Die vollständige Aufgabe eigener Kriterien zugunsten einer ungeprüften Übernahme der EGMR-Maßstäbe stellt eine Verkürzung der grundrechtlich geschützten Pressefreiheit dar.

3. Zwischenergebnis

Die Abwägungsentscheidung des BGH genügt nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen, da sie eine eigenständige grundrechtliche Beurteilung vermissen lässt und die Pressefreiheit des Y-Verlages aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG in ihrem verfassungsrechtlichen Gewicht nicht hinreichend würdigt.

V. Ergebnis

Der Eingriff in die Pressefreiheit des Y-Verlages ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Der BGH hat zwar im Ergebnis möglicherweise eine vertretbare Entscheidung getroffen, doch leidet die dorthin führende Begründung an einem spezifischen Verfassungsverstoß: der BGH hat seine Pflicht zur eigenständigen grundrechtlichen Abwägung verletzt und die Pressefreiheit nicht in dem von Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG gebotenen Maße berücksichtigt. Das BGH-Urteil verletzt daher Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG.

C. Ergebnis zur Abwandlung

Die Verfassungsbeschwerde des Y-Verlages ist zulässig und begründet. Das BVerfG wird das BGH-Urteil aufheben und die Sache an das zuständige Gericht zurückverweisen (§ 95 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BVerfGG), damit dieses eine eigenständige, den verfassungsrechtlichen Maßstäben genügende Abwägung vornimmt.

5 Musterlösung

Musterlösung

Lösungsvorschlag zum Ausgangsfall

Die Verfassungsbeschwerde der C hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist.

I. Zulässigkeit

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V.m. §§ 13 Nr. 8a; 90 ff. BVerfGG.

1. Beschwerdefähigkeit

C ist als natürliche Person beschwerdefähig; auch Ausländer können sich jedenfalls auf die Jedermann-Grundrechte berufen (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V.m. § 90 Abs. 1 BVerfGG).

2. Beschwerdegegenstand

Das Urteil des BGH ist ein Akt der deutschen öffentlichen Gewalt und damit ein tauglicher Beschwerdegegenstand (vgl. § 90 Abs. 1 S. 1 BVerfGG).

3. Beschwerdebefugnis

C müsste beschwerdebefugt sein. Das wäre der Fall, wenn sie geltend machen kann, durch einen Akt staatlicher Gewalt oder staatlichen Unterlassens möglicherweise selbst, unmittelbar und gegenwärtig in einem ihrer Grundrechte aus dem Grundgesetz oder – im Fall von vollvereinheitlichtem Unionsrecht – der Europäischen Grundrechtecharta verletzt zu sein.

a) Grundrechte aus dem Grundgesetz

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet bestimmte Einflussmöglichkeiten hinsichtlich Anfertigung und Verwendung von Bildern der eigenen Person. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass die Veröffentlichung der Fotos durch den Y-Verlag C in diesem Grundrecht beeinträchtigt. Hier ist aber problematisch, ob sich C in dieser Konstellation überhaupt auf die Grundrechte berufen kann. Grundrechte sind nach klassischem Verständnis in erster Linie Abwehrrechte gegen den Staat und verpflichten deshalb nach diesem Verständnis auch nur den Staat (vgl. Art. 1 Abs. 3 GG). Hier ist C aber in einem Zivilrechtsstreit unterlegen. Nach diesem klassischen Verständnis wäre ihr Prozessgegner, der Y-Verlag, nicht grundrechtsverpflichtet. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Grundrechte auch in Zivilrechtverhältnisse hineinwirken und der BGH diese Wirkung verkannt hat. Insofern besteht die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung durch das Urteil des BGH. Wegen der Rechtskraftwirkungen des Urteils (§ 322 Abs. 1 ZPO) ist C durch dieses Urteil auch selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen.

b) Rechte aus der EMRK

Fraglich ist, ob C auch hinsichtlich ihrer Rüge aus Art. 8 EMRK beschwerdebefugt ist. Grundsätzlich kann sich ein Beschwerdeführer in der Verfassungsbeschwerde nur auf die Grundrechte des Grundgesetzes berufen (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG; § 90 Abs. 1 BVerfGG). Im – hier nicht einschlägigen – Bereich des vollvereinheitlichten Unionsrechts prüft das Bundesverfassungsgericht die Rechtsanwendung der deutschen Gerichte am Maßstab der Grundrechte der Europäischen Grundrechtecharta. Diese Prüfungskompetenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Integrationsverantwortung des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 23 GG. Diese Erwägungen sind auf die EMRK nicht übertragbar; hinsichtlich ihr gibt es keine zu Art. 23 Abs. 1 GG vergleichbare Regelung. Das Bundesverfassungsgericht prüft in der Verfassungsbeschwerde nicht unmittelbar eine Verletzung der Rechte aus der EMRK. Somit ist C ist hinsichtlich ihrer Rüge aus Art. 8 EMRK nicht beschwerdebefugt.

4. Rechtswegerschöpfung

Gegen Urteile des BGH steht – mit Ausnahme des für die Begehr der C nicht einschlägigen § 321a ZPO – kein Rechtsbehelf offen. C hat den Rechtsweg erschöpft (vgl. § 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG).

5. Form und Frist

Die Verfassungsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils zu erheben (§ 93 BVerfGG). Sie ist schriftlich, per Telefax oder per Computerfax zu erheben (§ 23 Abs. 1 BVerfGG) und muss den Begründungsanforderungen des § 92 BVerfGG entsprechen.

6. Zwischenergebnis

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig.

II. Begründetheit

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit das Urteil des BGH C tatsächlich in einem ihrer Grundrechte aus dem Grundgesetz verletzt. Kommentar, 33. Aufl. 2020, Vor. § 322 Rn. 20. Online-Kommentar zum BVerfGG, 11. Ed., Stand: 1.7.2021, § 90 Rn. 94 ff., 99 ff., 103; 104 ff.

1. Die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte

Hier ist zunächst problematisch, dass C gegen ein Zivilurteil vorgeht. Es ist fraglich, ob C sich gegenüber dem Y-Verlag überhaupt auf die Grundrechte berufen kann. Nach klassischem Verständnis sind die Grundrechte Abwehrrechte gegen den Staat und verpflichten deshalb unmittelbar nur den Staat (Art. 1 Abs. 3 GG, siehe oben I. 3.). Private sind nicht unmittelbar durch die Grundrechte verpflichtet. Die Grundrechte sind aber eine verfassungsrechtliche Wertentscheidung. Deshalb wirken sie in einem Rechtstreit zwischen Privaten im Wege der mittelbaren Drittwirkung. Diese Ausstrahlungswirkung ist von den Fachgerichten bei der Entscheidung privatrechtlicher Streitigkeiten zu beachten. Bei der Auslegung des Fachrechts und insbesondere seiner Generalklauseln und unbestimmter Rechtsbegriffe ist diese Wirkung zu berücksichtigen. Die Freiheit des einen ist dabei im Wege der praktischen Konkordanz mit der Freiheit des anderen so in Einklang zu bringen, dass die Grundrechte für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden.

2. Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts

Die Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts obliegt den Fachgerichten. Das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz und prüft deshalb nicht die korrekte Auslegung und Anwendung einfachen Rechts durch die Fachgerichtsbarkeit. In den Fällen der mittelbaren Drittwirkung müssen die Fachgerichte die Grundrechte bei der Auslegung der zivilrechtlichen Vorschriften jedoch interpretationsleitend berücksichtigen (siehe oben II. 1.). Falls dies unterbleibt, begründet die Auslegung des Fachgerichts einen Verstoß gegen spezifisches Verfassungsrecht. Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob ein solcher Verstoß vorliegt.

3. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht

Hier könnte zu Gunsten der C ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG in der Auslegung des Privatrechts zu berücksichtigen sein. Dieses gewährleistet jedermann Einfluss und Entscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich der Anfertigung und Verwendungen von Fotografien seiner Person. Der Y-Verlag hat Bilder der C gegen deren Willen veröffentlicht. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht der C ist somit bei der Auslegung des Privatrechts zu berücksichtigen.

4. Der Einfluss der EMRK auf die deutsche Rechtsordnung

Bei der Auslegung dieses Grundrechts könnte die EMRK in ihrer Auslegung durch den EGMR zu berücksichtigen sein. Die EMRK ist ein völkerrechtlicher Vertrag. In der deutschen Rechtsordnung steht die EMRK also nach der Zustimmung des Bundestages gem. Art. 59 Abs. 2 GG im Range eines einfachen Bundesgesetzes. Danach könnte sie grundsätzlich nicht die Auslegung des normenhierarchisch höherstehenden Grundgesetzes beeinflussen. Allerdings verlangt die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes – die sich aus einer Zusammenschau einer Reihe seiner Vorschriften (vgl. Art. 23 Abs. 1, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 59 Abs. 2 GG) ergibt – die völkerrechtskonforme Auslegung des deutschen Rechts. Überdies ist die EMRK ein völkerrechtlicher Vertrag auf dem Gebiet der Grund- und Menschenrechte. In dem Bekenntnis des deutschen Volkes zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten in Art. 1 Abs. 2 GG kommt die inhaltliche Ausrichtung des Grundgesetzes auf die Menschenrechte zum Ausdruck. In dieser Vorschrift weist das Grundgesetz dem Kernbestand der Menschenrechte einen besonderen Schutz zu. Somit ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 59 Abs. 2 GG sowie der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes die verfassungsrechtliche Pflicht, die EMRK in ihrer Auslegung durch den EGMR bei der Auslegung der deutschen Grundrechte als Auslegungshilfe heranzuziehen. Dies dient auch dazu, den Garantien der EMRK in Deutschland möglichst umfassend Geltung zu verschaffen, um Verurteilungen der Bundesrepublik Deutschland vor dem EGMR zu vermeiden.

5. Subsumtion

Fraglich ist, ob die Entscheidung des BGH diesen Anforderungen genügt. Nach den Grundsätzen der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte hätte der BGH bei seiner Entscheidung das allgemeine Persönlichkeitsrecht der C berücksichtigen müssen (siehe oben II. 1., 3.). Bei der Auslegung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht der C und eventuellen Rechten des Y-Verlages hätte der BGH die Auslegung von Art. 8 EMRK durch den EGMR berücksichtigen müssen. Zumindest hätte er sich danach in seinem Urteil mit der Rechtsprechung des EGMR auseinandersetzen müssen. Ausweislich der Urteilsbegründung hat er sich nicht mit der Rechtsprechung des EGMR

zu Art. 8 Abs. 1 EMRK hinsichtlich der Veröffentlichung von Fotos von Prominenten auseinandergesetzt, die heimlich in privatem Rahmen aufgenommen worden sind. Stattdessen hat der BGH die Relevanz der Rechtsprechung des EGMR für seine Entscheidung pauschal abgelehnt. So hat der BGH aber die Wirkung der EMRK und der Rechtsprechung des EGMR auf die Auslegung der deutschen Grundrechte verkannt.

Exkurs – Die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und die EMRK:

Aus einer Zusammenschau der Art. 23 Abs. 1, Art. 24, Art. 25, Art. 26 und Art. 59 Abs. 2 GG hat das Bundesverfassungsgericht den ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes entnommen. Daraus sind die deutschen Staatsorgane verpflichtet, „die die Bundesrepublik Deutschland bindenden Völkerrechtsnormen zu befolgen und Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen." Die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen diese Pflicht hängen von der betroffenen Völkerrechtsnorm ab. Weiterhin verpflichtet die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes den deutschen Gesetzgeber, zu gewährleisten, dass Völkerrechtsverstöße durch deutsche Organe korrigiert werden können. Zuletzt müssen deutsche Staatsorgane unter bestimmten Voraussetzungen das Völkerrecht in ihrem Verantwortungsbereich auch dann zur Geltung zu bringen, wenn andere Staaten es verletzen. Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit gebietet darüber hinaus, das deutsche Recht – inklusive des Grundgesetzes – nach Möglichkeit so auszulegen, dass sich kein Konflikt mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland ergibt. Häufig lässt die deutsche Rechtsmethodik mehrere vertretbare Auslegungen eines Gesetzes zu. Wenn eine oder mehrere dieser Auslegungen in Einklang mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland stehen, andere aber nicht, ist danach eine Auslegung zu wählen, welche den Konflikt mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen vermeidet. Diese völkerrechtsfreundliche Auslegung ist nur möglich, wenn sich nach der deutschen Rechtsmethodik eine vertretbare Auslegung ergibt, die einen Völkerrechtsverstoß vermeidet. Grundsätzlich ist aber anzunehmen, dass der Gesetzgeber die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik einhalten möchte. Regelmäßig wird diese Annahme nur widerlegt sein, wenn der Gesetzgeber seinen Willen, von den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland abzuweichen, „klar bekundet". Wenn es an einer solchen klaren Bekundung fehlt, wird die völkerrechtskonforme Auslegung einfachen Rechts, wenn überhaupt, nur in extremen Ausnahmekonstellationen scheitern. Welches Recht sich durchsetzt, wenn ein Konflikt zwischen deutschem Recht und Völkerrecht auf diese Art nicht vermeidbar ist, hängt von verfassungsrechtlichen Rangzuweisung der Völkerrechtspflicht und der betroffenen innerstaatlichen Norm ab. Denn der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes beinhaltet keine verfassungsrechtliche Pflicht zur unbedingten Befolgung aller völkerrechtlichen Normen. Das Grundgesetz versieht ausdrücklich unterschiedliche Rechtsquellen des Völkerrechts mit einem verschiedenen Rang in der deutschen Rechtsordnung (vgl. Art. 25, 59 Abs. 2 GG). Ein ungeschriebener Verfassungsgrundsatz wie die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes kann diese konkreten Regelungen nicht konterkarieren. So setzen sich beispielsweise Völkergewohnheitsrecht und die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Völkerrechts gegenüber dem einfachen Bundesrecht im Wege des Anwendungsvorrangs durch (Art. 25 GG). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gilt grundsätzlich in einem Konflikt zwischen Völkervertragsrecht und einem einfachen Bundesgesetz (der – wie oben dargelegt – überhaupt nur vorliegt, wenn die völkerrechtskonforme Auslegung gescheitert ist!) der Lex-posterior-Grundsatz und das spätere Gesetz setzt sich durch. Danach ist ein einfaches Bundesgesetz nicht verfassungswidrig, das selbst oder jedenfalls dessen Umsetzung gegen für die Bundesrepublik Deutschland bindendes Völkervertragsrecht verstößt (Treaty Override). Hinsichtlich der EMRK ist dies indes nicht der Fall. Zwar ist die EMRK ein völkerrechtlicher Vertrag und steht als solcher nach der Zustimmung des Bundestages nach Art. 59 Abs. 2 GG im Range eines einfachen Bundesgesetzes. Hinsichtlich der Menschenrechtsverträge, zu denen die EMRK jedenfalls gehört, gebietet aber Art. 1 Abs. 2 GG die Berücksichtigung bei der Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes. Das einfache deutsche Recht ist anschließend an den entsprechend ausgelegten deutschen Grundrechten zu messen. Das hat die praktische Konsequenz, dass der „Treaty Override" hinsichtlich der Menschenrechtsverträge, auf die Art. 1 Abs. 2 GG Bezug nimmt, nicht möglich ist. Dies bedeutet andererseits nicht, dass sich die EMRK in einem Konfliktfall stets gegen das deutsche Recht durchsetzt (zu den Details dazu siehe die Abwandlung).

6. Zwischenergebnis

Somit verletzt die Entscheidung des BGH C in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht nach Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG. Die Verfassungsbeschwerde ist begründet.

III. Ergebnis

Die Verfassungsbeschwerde der C ist zulässig und begründet und hat somit Aussicht auf Erfolg.

Lösungsvorschlag zur Abwandlung

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit das Urteil des BGH den Y-Verlag in einem seiner Grundrechte aus dem Grundgesetz verletzt.

I. Die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte und der Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts

Auch in Zivilrechtsstreitigkeiten zwischen Privaten sind die Grundrechte im Wege der mittelbaren Drittwirkung zu berücksichtigen (siehe oben im Ausgangsfall unter II. 1.). Die einfache Rechtsanwendung durch die Fachgerichte wird vom Bundesverfassungsgericht nicht geprüft; wenn indes diese gebotene Berücksichtigung unterbleibt, begründet dies einen Verstoß gegen spezifisches Verfassungsrecht, der von dem Bundesverfassungsgericht geprüft wird (siehe oben im Ausgangsfall unter II. 2.).

II. Die Pressefreiheit des Y-Verlages

Hier könnte zugunsten des Y-Verlages die Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 Var. 1, Abs. 2 GG zu berücksichtigen sein.

1. Grundrechtsberechtigung des Y-Verlages

Dazu müsste der Y-Verlag grundrechtsberechtigt hinsichtlich der Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 Var. 1, Abs. 2 GG sein.

a) Art. 19 Abs. 3 GG

Nach Art. 19 Abs. 3 GG können sich nur inländische juristische Personen auf Grundrechte berufen, soweit diese ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind. Es ist fraglich, ob der Y-Verlang inländisch im Sinne dieser Vorschrift ist. Dies bestimmt sich nach dem Sitz der juristischen Person. Eine juristische Person hat ihren Sitz an dem Ort, an dem sich das selbstgewählte Aktionszentrum ihrer Tätigkeit befindet. Eine juristische Person ist danach inländisch, wenn ihr Aktionszentrum auf deutschem Staatsgebiet liegt. Der Hauptteil der tatsächlichen Tätigkeit des Y-Verlages, nämlich sowohl die Verwaltung als auch ein Großteil der redaktionellen Tätigkeit, findet auf spanischem Staatsgebiet statt. Somit kann sich der Y-Verlag nach Art. 19 Abs. 3 GG nicht auf die Grundrechte des Grundgesetzes berufen.

b) Art. 18 AEUV

Hier könnte aber das Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV vorrangig anzuwenden sein. Dies könnte die Folge haben, dass auch ausländische juristische Personen mit Sitz in der EU sich auf die von Art. 19 Abs. 3 GG vermittelte Grundrechtsberechtigung berufen können. Art. 18 AEUV verbietet Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit. Dieser Schutz erstreckt sich auch auf juristische Personen. Er verlangt, juristische Personen mit Sitz im EU-Ausland den inländischen juristischen Personen gleichzustellen. Soweit dies mit den deutschen Vorschriften unvereinbar ist, setzt sich die Regelung des AEUV im Wege des Anwendungsvorranges durch. Der Y-Verlag hat seinen Sitz in Spanien, einem EU-Mitgliedsstaat. Demnach ist der Y-Verlag unter den Voraussetzungen des Art. 19 Abs. 3 GG grundrechtsberechtigt.

c) Wesensübertragbarkeit

Der Y-Verlag kann sich aber nur dann auf die Pressefreiheit berufen, wenn diese ihrem Wesen nach auch auf juristische Personen anwendbar ist (vgl. Art. 19 Abs. 3 GG). Das ist ausgeschlossen, wenn der Grundrechtsschutz an Eigenschaften, Äußerungsformen oder Beziehungen anknüpft, die nur natürlichen Personen im Wesen liegen. Ein Grundrechtsschutz für juristische Personen ergibt sich, wenn die geschützten Tätigkeiten auch korporativ betätigt werden können. Hier geht es um eine Zeitung, die durch einen Verlag herausgegeben wird, der als juristische Person konstituiert ist. Dies zeigt, dass sich die Tätigkeiten korporativ betätigen lassen. Die Pressefreiheit ist ihrem Wesen nach auf juristische Personen anwendbar.

d) Zwischenergebnis

Der Y-Verlag ist grundrechtsberechtigt hinsichtlich der Pressefreiheit.

2. Schutzumfang der Pressefreiheit

Die Pressefreiheit schützt sämtliche Tätigkeiten, die mit der Eigenart der Pressearbeit zusammenhängen. Auch geschützt ist damit das Abdrucken von Fotos in einer Zeitung und die Verbreitung dieser Zeitung. Das Urteil des BGH untersagt dem Y-Verlag die erneute Verbreitung der Fotos.

3. Zwischenergebnis

Somit ist die Ausstrahlungswirkung der Pressefreiheit bei der zivilrechtlichen Entscheidung zu berücksichtigen.

III. Anwendung durch den BGH

Fraglich ist, ob der BGH dies in seiner Entscheidung hinreichend getan hat. Zwar ist die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR bei der Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes als Auslegungshilfe heranzuziehen (siehe oben im Ausgangsfall unter II. 4.).

1. Grenzen und Vorgehen bei der völkerrechtsfreundlichen Auslegung

Bei der konventionsfreundlichen Auslegung muss die Rechtsprechung des EGMR dogmatisch in das deutsche ausdifferenzierte Rechtssystem eingepasst werden. Die Grenzen dieser völkerrechtskonformen Auslegung ergeben sich auch aus dem Grundgesetz. Sie darf nicht dazu führen, dass der Grundrechtsschutz nach dem Grundgesetz eingeschränkt wird, was Art. 53 EMRK selbst ausschließt. Die konventionsfreundliche Auslegung der deutschen Grundrechte kann überdies nur so weit gehen, wie dies nach den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation möglich ist.

2. Subsumtion

Hier hat sich der BGH einer eigenen Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes enthalten. Er hat ungeprüft die Kriterien des EGMR übernommen. Er hätte selbst die Grundrechte des Grundgesetzes – mit der ERMK und der zu ihr ergangenen Rechtsprechung des EGMR als Auslegungshilfe – auslegen müssen und das Ergebnis dieser Auslegung im Rahmen der mittelbaren Drittwirkung bei der Auslegung des Privatrechts berücksichtigen müssen (siehe oben im Ausgangsfall unter II. 4.). Der BGH hat die deutschen Grundrechte aber nicht selbst ausgelegt, sondern unreflektiert die Auffassung des EGMR zur EMRK in das deutsche Recht übernommen. Somit hat er die Ausstrahlungswirkung der Pressefreiheit des Grundgesetzes nach Art. 5 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 GG bei seiner Auslegung des Zivilrechts nicht ausreichend berücksichtigt.

Exkurs – Die Rezeptionshemmnisse der EMRK im deutschen Recht:

Es besteht die verfassungsrechtliche Pflicht, bei der Anwendung der deutschen Grundrechte die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR als Auslegungshilfe heranzuziehen (siehe oben im Ausgangsfall unter II. 4.). Aus dem Grundgesetz ergeben sich aber auch die Grenzen dieser völkerrechtskonformen Auslegung. Erstens, wie sonst bei der völkerrechtskonformen Auslegung auch, kann die konventionsfreundliche Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes nicht über das methodisch Vertretbare hinausgehen. Zweitens darf eine völkerrechtskonforme Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes nicht dazu führen, dass der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes eingeschränkt wird, was die EMRK (Art. 53) auch selbst ausschließt. In einpoligen Grundrechtsverhältnissen – also im reinen Bürger-Staat-Verhältnis – wirft dies keine Probleme auf: Sofern das Grundgesetz einen weitergehenden Schutz bietet als die EMRK, kommt dieser weitergehende Standard zur Anwendung, ohne dass wiederum das Risiko einer Konventionsverletzung bestünde. In mehrpoligen Grundrechtsverhältnissen wie hier, in denen der Staat die Grundrechte mehrerer Grundrechtsträger zum Ausgleich bringen muss, ist dies aber problematisch: In dieser Situation bedeutet das „Mehr“ an Freiheit für den einen ein „Weniger“ an Freiheit für den anderen. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont, dass sich daraus in mehrpoligen Grundrechtsverhältnissen ein Rezeptionshemmnis ergeben könnte, also ein Konflikt zwischen den Grundrechten des Grundgesetzes und der EMRK, der dann zugunsten des Grundgesetzes aufzulösen wäre. Wegen der Wirkweise der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte scheint ein solcher Konflikt aber unwahrscheinlich: Auslegung und Anwendung bürgerlichen Rechts obliegt zunächst den Fachgerichten. Regelmäßig geben die Grundrechte des Grundgesetzes den Fachgerichten nicht vor, wie sie im Ergebnis zu entscheiden haben, sondern verlangen nur eine hinreichende Berücksichtigung der ihnen zugrundeliegenden Wertentscheidung. Das Bundesverfassungsgericht prüft dementsprechend grundsätzlich nur, ob die Fachgerichte in ihrer Entscheidungsbegründung die einschlägigen Grundrechte des Grundgesetzes hinreichend berücksichtigt haben. Die Linie des Bundesverfassungsgerichts in den Caroline-Entscheidungen, die diesen Übungsfall inspiriert haben, illustriert dies: Der BGH als zuständiges Fachgericht hatte zunächst die Auffassung vertreten, nach einer Abwägung der relevanten Grundrechte müssten absolute Personen der Zeitgeschichte es außerhalb von Situationen örtlicher Abgeschiedenheit hinnehmen, dass die Presse ohne ihre Einwilligung Fotografien von ihnen angefertigt und veröffentlicht. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Rechtsprechung für verfassungskonform gehalten, war also der Auffassung, dass der BGH die Grundrechte von allen Beteiligten hinreichend berücksichtigt hat. Der EGMR hat sodann festgestellt, dass diese Rechtsprechung die EMRK verletze, insbesondere deshalb, weil das Kriterium der örtlichen Abgeschiedenheit zu unbestimmt sei. Anders als im Sachverhalt dieses Übungsfalls hat der BGH aufgrund der Entscheidung des EGMR die ihm obliegende Abwägung der Grundrechte der Beteiligten neu vorgenommen. Er ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass auch Personen der Zeitgeschichte es nur im Rahmen von Ereignissen zeitgeschichtlicher Bedeutung hinnehmen müssten, dass die Presse ohne ihre Einwilligung Fotos von ihnen anfertigt und veröffentlicht. Auch diese neue Rechtsprechung des BGH hat das Bundesverfassungsgericht als mögliche Abwägung im Rahmen der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte akzeptiert und es dem BGH explizit zugestanden, seine Rechtsprechung zu ändern. Zumindest in den Caroline-Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht den

Einfluss der EMRK und die Rechtsprechung des EGMR in mehrpoligen Grundrechtsverhältnissen auf die Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes akzeptiert.

IV. Ergebnis

Das Urteil des BGH verletzt den Y-Verlag in seiner Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 Var. 1, Abs. 2 GG. Die Verfassungsbeschwerde ist begründet.